

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Tempo de Serviço (arts. 100 a 103 da Lei nº 8.112/1990)

Vamos dar continuidade ao estudo sobre a Lei 8.112, focando agora no tema relacionado ao **tempo de serviço**, conforme previsto nos artigos 100 a 103.

O artigo 100 estabelece que **o tempo de serviço público federal, inclusive aquele prestado às Forças Armadas, é contado para todos os efeitos**. Isso significa que qualquer atividade exercida no serviço público federal será considerada integralmente, com implicações em aspectos como aposentadoria, promoção e outros direitos do servidor.

Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.

O artigo 101 trata da forma como se dá a apuração do tempo de serviço. Essa **apuração é feita em dias, e posteriormente esses dias são convertidos em anos**, sendo considerado o ano como tendo 365 dias.

Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.

Essa padronização é uma formalidade administrativa. Por exemplo, ao acessar o portal do servidor, o tempo de serviço não aparece diretamente em anos e meses, mas sim em dias. Você verá lá, por exemplo, uma contagem como 3.265 dias ou 5.323 dias, e essa quantidade de dias é que será convertida para os efeitos legais em tempo de serviço.

Já o artigo 102 é especialmente importante por ser frequentemente cobrado em provas. Ele trata dos **afastamentos que são considerados como de efetivo exercício**. Isso quer dizer que, mesmo não estando no trabalho presencialmente, o servidor continua tendo aquele período contabilizado como se estivesse em atividade.

Assim, se ocorrer um afastamento por dois meses, por exemplo, esse tempo será contado para aposentadoria, progressões funcionais, obtenção de benefícios e quaisquer outros fins previstos na legislação.

É importante lembrar que, além das ausências previstas no artigo 97, que já haviam sido comentadas anteriormente, o artigo 102 também elenca outras hipóteses em que o afastamento é considerado como de efetivo exercício.

No artigo 97, encontram-se aquelas concessões específicas, como um **dia para doação de sangue, dois dias para alistamento ou recadastramento eleitoral e oito dias em caso de falecimento de parentes próximos ou casamento do próprio servidor**. Todos esses períodos, ainda que o servidor esteja ausente, são computados normalmente como tempo de serviço para todos os fins legais.

Além das situações já mencionadas anteriormente, existem outros casos que também são considerados como de efetivo exercício. Por exemplo, o período de **férias** é plenamente reconhecido como tempo de efetivo exercício.

Da mesma forma, o exercício de **cargo em comissão** também entra nessa contagem, inclusive quando ocorre em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Essa situação se refere à chamada **cessão**, em que o servidor é cedido para atuar em outro órgão. Nesses casos, desde que o exercício se dê em cargo em comissão equivalente, conforme previsto em lei, o tempo correspondente é integralmente contado como de efetivo exercício.

Outro exemplo relevante é o **exercício de cargo ou função de governo ou administração**, em qualquer parte do território nacional, quando esse exercício decorrer de **nomeação feita diretamente pelo Presidente da República**. Essa nomeação específica gera o direito ao reconhecimento do tempo como efetivo exercício.

Também são considerados como tal os períodos em que o servidor participa de **programas de treinamento regularmente instituídos ou de programas de pós-graduação stricto sensu no país**, como **mestrado, doutorado ou pós-doutorado**.

Todos esses momentos em que o servidor está investindo na sua formação ou capacitação profissional são reconhecidos legalmente como tempo de serviço efetivo.

O desempenho de **mandato eletivo**, seja no âmbito federal, estadual, municipal ou distrital, também entra nessa contagem. Contudo, há uma exceção importante: esse período **não é considerado para fins de promoção por merecimento**, ainda que seja válido para os demais efeitos legais.

Essa limitação se aplica exclusivamente à promoção por merecimento, sendo que, nos demais casos, o tempo é normalmente contado.

O tempo de afastamento para o **cumprimento de obrigações legais**, como a participação em júri ou como mesário, também é incluído como de efetivo exercício.

Ainda, estão contempladas as situações em que o servidor se afasta para missão oficial ou estudo no exterior, desde que esse afastamento esteja devidamente autorizado, conforme as regras estabelecidas em regulamento próprio.

Tal autorização pode ser concedida por autoridades como o Presidente da República, os presidentes dos órgãos legislativos ou o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Também são considerados como tempo de efetivo exercício os afastamentos concedidos em virtude de **licenças** como a **licença gestante, a licença adotante e a licença paternidade**.

Essas licenças, embora tratadas posteriormente na Lei 8.112 como licenças de natureza previdenciária, já estão desde agora incluídas no rol de afastamentos que contam como se o servidor estivesse efetivamente trabalhando.

Outro ponto importante é a **licença para tratamento da própria saúde**, que é considerada como tempo de efetivo exercício até o limite de 24 meses, sendo esse período cumulativo ao longo de toda a trajetória do servidor no serviço público federal, em cargo de provimento efetivo.

Isso significa que não é necessário que os 24 meses sejam corridos.

Por exemplo, um servidor que, ao longo de 10 anos de exercício, tirou diversas licenças de saúde em períodos alternados – seis meses em uma ocasião, mais seis em outra, depois dois meses, depois dez meses – e acumulou no total 30 meses, apenas os primeiros 24 meses serão contabilizados como tempo de efetivo exercício. O que ultrapassar esse limite não será considerado.

Também é reconhecido como efetivo exercício o tempo de **licença para desempenho de mandato classista ou para participação em gerência ou administração de sociedade cooperativa composta por servidores públicos**.

Porém, assim como ocorre no caso do mandato eletivo, esse tipo de afastamento **não é considerado para efeito de promoção por merecimento**, ainda que conte para os demais fins legais.

Além disso, **afastamentos motivados por acidente em serviço ou doença profissional** também são computados como efetivo exercício. O mesmo se aplica ao período de **licença para capacitação**, aquela que o servidor pode usufruir a cada cinco anos (quinquênio), conforme regras já vistas anteriormente.

A **convocação para o serviço militar** também entra nessa categoria, assim como o **tempo necessário para o deslocamento do servidor para nova sede**, quando a administração pública determina essa mudança.

Outras situações que também são consideradas como efetivo exercício incluem a **participação em competições desportivas de caráter nacional ou a convocação para integrar representação desportiva nacional**, seja no país ou no exterior, desde que amparadas por lei específica.

Por fim, o afastamento para **servir a organismo internacional do qual o Brasil participe ou com o qual mantenha cooperação** também é integralmente considerado como tempo de efetivo exercício.

Todos esses casos representam situações em que, apesar do afastamento do cargo ou da função regular, o servidor continua tendo aquele tempo reconhecido como se estivesse em atividade.

A única ressalva fica para os afastamentos decorrentes de mandato eletivo e de mandato classista, que não são computados para fins de promoção por merecimento, mas contam normalmente para os demais efeitos legais. Em todos os demais casos, o tempo é integralmente válido para qualquer finalidade prevista na legislação.

Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento;

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento;

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo;

c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento;

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento;

f) por convocação para o serviço militar;

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18;

X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica;

XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere.

O artigo 103 da Lei 8.112 trata de uma categoria específica de afastamentos que não são considerados como tempo de efetivo exercício para todos os fins. Nesses casos, o tempo correspondente será contado **exclusivamente para fins de aposentadoria ou disponibilidade**, e não será aproveitado, por exemplo, para progressão funcional, promoções ou aquisição de outros direitos funcionais.

Um dos casos previstos é o **tempo de serviço público prestado em outras esferas federativas**, como estados, municípios ou o Distrito Federal.

Por exemplo, um servidor que atuou por 20 anos no serviço público estadual e depois ingressa no serviço público federal poderá aproveitar esse tempo, mas apenas para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade. Para isso, é necessário averbar esse tempo junto ao órgão de previdência da União, transferindo as contribuições previdenciárias feitas ao estado.

Outro caso é o da **licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor**.

Esse tempo só é considerado para aposentadoria ou disponibilidade se a licença tiver sido remunerada e tiver ultrapassado 30 dias dentro de um período de 12 meses. Se ficar dentro desse limite, pode ser contado normalmente como tempo de efetivo exercício, mas, uma vez ultrapassado, restringe-se a essas duas finalidades.

A **licença para atividade política** também entra nessa categoria. De forma específica, o artigo 86, parágrafo 2º, prevê que o servidor efetivo tem direito a uma licença remunerada desde o registro da candidatura até 10 dias após a eleição. No entanto, esse período é computado exclusivamente para aposentadoria ou disponibilidade, e não para os demais efeitos funcionais.

O **desempenho de mandato eletivo anterior ao ingresso no serviço público federal** também é enquadrado nessa limitação.

Embora o tempo de mandato eletivo, em geral, conte como efetivo exercício para todos os fins quando exercido após assumir um cargo público federal, se esse mandato tiver sido exercido antes da posse em cargo efetivo federal, então o tempo correspondente será contado apenas para aposentadoria ou disponibilidade.

Da mesma forma, o **tempo de serviço prestado na iniciativa privada**, desde que vinculado à Previdência Social, pode ser aproveitado no serviço público federal, mas também exclusivamente para fins de aposentadoria ou disponibilidade.

Assim, por exemplo, um trabalhador que atuou por 15 anos com carteira assinada e contribuiu ao INSS poderá averbar esse período quando assumir cargo público federal, mas somente com o objetivo de compor o tempo necessário para aposentadoria.

O tempo de serviço relativo ao cumprimento do tiro de guerra também segue essa mesma lógica: conta-se apenas para aposentadoria ou disponibilidade.

E, por fim, o tempo de **licença para tratamento da própria saúde que ultrapassar o limite de 24 meses**, ainda que tenha sido concedido ao longo de vários anos, também será contado apenas para essas duas finalidades.



Fique ligado!

Ou seja, **dentro do limite de 24 meses, considera-se como efetivo exercício, com validade para todos os efeitos.**

Ultrapassando esse prazo, o tempo excedente se restringe aos efeitos previdenciários.

O parágrafo 1º do artigo 103 estabelece que o tempo em que o servidor esteve aposentado será contado exclusivamente para uma nova aposentadoria.

Isso significa que, se o servidor se aposenta, mas posteriormente retorna ao serviço público por meio de reversão, o período em que esteve aposentado **não será aproveitado para outros fins funcionais, mas será levado em consideração apenas quando ele vier a se aposentar novamente.**

Já o parágrafo 2º trata de uma situação extremamente específica: **o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra será contado em dobro.** Esse dispositivo reconhece a excepcionalidade e a complexidade de atuar em situação de guerra, valorizando o esforço com a contagem privilegiada do tempo correspondente.

O parágrafo 3º trata de uma vedação importante. Ele **impede a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado simultaneamente em mais de um cargo, função ou entidade** dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas.

Isso significa que, mesmo que o servidor esteja legalmente acumulando dois cargos – como, por exemplo, dois cargos de professor, um no Estado e outro na União –, o tempo de serviço exercido de forma concomitante não poderá ser somado para efeito de contagem total de tempo de serviço.

Embora as contribuições feitas durante esse período concomitante não sejam perdidas, elas servem apenas para compor o valor da aposentadoria.

Na prática, isso implica que, se o servidor esteve, por exemplo, de 2021 a 2030 no cargo estadual e de 2026 a 2030 no cargo federal, ele terá cinco anos de tempo de serviço exclusivo no Estado (2021 a 2025) que poderão ser levados para a União e somados ao tempo federal. Já o período de 2026 a 2030, no qual ele contribuiu de forma simultânea nos dois vínculos, não poderá ser contado duas vezes.

Para esse período, a contribuição será levada em conta apenas para fins de cálculo do valor da aposentadoria, mas não para aumentar o tempo de serviço total.

Portanto, se ele tentar somar o tempo completo do Estado e da União e alegar, por exemplo, que tem 15 anos de serviço na União (cinco efetivos e dez oriundos do Estado), a legislação não permite essa contagem cumulativa nos períodos que foram prestados simultaneamente.

Apenas o período exclusivo no Estado (2021 a 2025) poderá ser somado ao tempo da União, resultando em um total de dez anos válidos para fins de aposentadoria na União.

Essa regra existe para impedir a chamada contagem ficta, ou seja, o acréscimo artificial de tempo de serviço. O tempo considerado válido para aposentadoria precisa ser efetivamente prestado.

É possível, sim, levar tempo de estados ou municípios para a União, desde que esse tempo não coincida com períodos em que o servidor também estava em exercício no serviço público federal. O tempo precisa ser autônomo, e não concomitante. Caso contrário, ele só será aproveitado no valor da aposentadoria, não na sua duração.

Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

- I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal;
- II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias em período de 12 (doze) meses.
- III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2º;
- IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal;
- V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social;
- VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;
- VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102.

§ 1º O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria.

§ 2º Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra.

§ 3º É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública.

Resumo

1. Tempo de Serviço:

- Contagem do tempo de serviço: Tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas, é contado para todos os efeitos legais.
- Forma de apuração:
 - Contagem feita em dias, convertidos em anos (ano = 365 dias).
 - Sistemas administrativos exibem o tempo de serviço em dias.
- Afastamentos considerados como efetivo exercício
 - São situações em que o servidor se afasta do cargo, mas o período continua sendo contado como se estivesse em atividade, para todos os efeitos legais, exceto em algumas exceções.
- Exemplos de afastamentos válidos como efetivo exercício:
 - Concessões do artigo 97: doação de sangue, alistamento eleitoral, casamento e falecimento de familiares.
 - Férias.
 - Exercício de cargo em comissão, inclusive em outros entes (União, Estado, Município, DF).
 - Exercício de função de governo por nomeação do Presidente da República.
 - Participação em programas de treinamento ou pós-graduação stricto sensu no país.
 - Mandato eletivo (exceto para promoção por merecimento).
 - Participação em júri ou outros serviços obrigatórios.
 - Missão ou estudo no exterior autorizado por autoridade competente.
 - Licença gestante, adotante e paternidade.
 - Licença para tratamento da própria saúde (até 24 meses, cumulativos).
 - Mandato classista ou administração de cooperativa de servidores (exceto para promoção por merecimento).
 - Acidente em serviço ou doença profissional.
 - Licença para capacitação (quinqüênio).
 - Convocação para serviço militar.
 - Deslocamento para nova sede.
 - Representação esportiva nacional.
 - Afastamento para servir organismo internacional com participação do Brasil.

2. Casos com contagem restrita:

- Afastamentos que não são considerados como efetivo exercício, mas contam apenas para aposentadoria ou disponibilidade.
- Exemplos:
 - Tempo de serviço em estados, municípios ou DF.
 - Licença para tratamento de saúde de familiar (quando ultrapassa 30 dias em 12 meses e for remunerada).
 - Licença para atividade política (do registro da candidatura até 10 dias após a eleição).
 - Mandato eletivo anterior ao ingresso no serviço público federal.
 - Tempo de serviço na iniciativa privada vinculado à Previdência Social.
 - Tempo de serviço relativo a tiro de guerra.

- Licença para tratamento da própria saúde que excede 24 meses.

3. Observações Especiais

- Tempo de aposentadoria anterior (em caso de reversão) conta apenas para nova aposentadoria.
- Tempo de serviço prestado em operações de guerra nas Forças Armadas é contado em dobro.
- Vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função pública.
 - Pode-se levar contribuições para cálculo do valor da aposentadoria.
 - Não se pode somar o tempo em duplicidade para fins de contagem de anos.
 - Só é aproveitado o tempo prestado de forma não simultânea.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
